

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3525/2532

นายโกวิท อรามรุ่งโรจน์
บริษัทไทยเซาร์ทเียร์น จำกัด
บริษัทหาดีใหญ่ฟูไมนิ่ง จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 288

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดทั้งหมด 6 รายการ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ถอนการยึดทรัพย์สินเฉพาะบางรายการคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ขอให้ปล่อยทรัพย์สินรายเดียวกันกับทรัพย์สินในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องไปแล้ว ดังนี้คำร้อง ของ ผู้ร้องในคดีก่อนกับคำร้อง ของ ผู้ร้องในคดีนี้ต่างก็ได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง ซึ่งเป็นทรัพย์สินรายเดียวกัน ประเด็นแห่งคดีทั้งสองเป็นประเด็นอย่างเดียวกันคู่ความทั้งสองฝ่ายก็เป็นคู่ความรายเดียวกัน ทั้งศาลชั้นต้นก็ได้เคยมีคำพิพากษาชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไปแล้ว คำร้อง ของผู้ร้องในคดีนี้จึงต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่อีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษามาโดยยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมาย

บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองรวม ๖ รายการ เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง รวม ๖ รายการ แต่มีผู้ร้องขัดทรัพย์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์บาง รายการส่วนทรัพย์ที่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งคืนคือ โต๊ะเหล็ก ๕ ตัว ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน ๑ ตู้ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ๒ ตู้ และเก้าอี้บุวม ๔ ตัว เป็นของผู้ร้องขอให้ ปลดปล่อยทรัพย์ที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ผู้ร้องมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าวทั้งผู้ร้องเคยยื่นคำร้องมา ครั้งหนึ่งแล้ว ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องเป็น คดีนี้อีกขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เป็นคำร้องขัดต้องห้าม ให้ยกคำร้องค่าฤชาธรรมเนียมให้ เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาขัดต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔พิพากษายืนในผลให้ผู้ร้องใช้ค่า ทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ ๕๐๐ บาท

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องเฉพาะปัญหาข้อ กฎหมายว่า การที่ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ตามคำร้องต่อศาลชั้นต้น โดยศาลชั้นต้นเห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องที่นำมาสืบรับฟังไม่ได้ว่าทรัพย์ตาม

คำร้องเป็นของผู้ร้อง และมีคำพิพากษาให้ยกคำร้องเฉพาะทรัพย์สินดังกล่าวเสียแล้วนั้น ผู้ร้องจะมายื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นใหม่ได้อีกหรือไม่ เห็นว่า ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๙ ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ถอนการยึดทรัพย์สินเฉพาะเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไคกัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บี.ที.ยู.จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยแคร์ยาวประมาณ ๑๘ นิ้วยี่ห้อโอลิมเปียจำนวน ๑ เครื่อง แก้วอีบุวมชนิดหมุนได้ จำนวน ๑ ตัว โต๊ะเขียนหนังสือเหล็กขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ตามบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ผู้ร้องได้มายื่นคำร้องเป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๙ โดยขอให้ปล่อยทรัพย์สินรายเดียวกันกับทรัพย์สินในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องไปแล้วนั้นอีกดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า คำร้องของผู้ร้องในคดีก่อนกับคำร้องของผู้ร้องในคดีนี้ ต่างก็ได้รับขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องซึ่งเป็นทรัพย์สินรายเดียวกัน ประเด็นแห่งคดีทั้งสองเรื่องก็มีอยู่ว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดนั้นเป็นของผู้ร้องหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นอย่างเดียวกัน คู่ความทั้งสองฝ่ายก็เป็นคู่ความรายเดียวกัน ทั้งศาลชั้นต้นก็ได้เคยมีคำพิพากษาชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไปแล้ว ดังนั้นคำร้องของผู้ร้องในคดีนี้จึงต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่อีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๕๐๐ บาท.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายวิ++ ++พราห์ม

ศาลอุทธรณ์ - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ